

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE [●]

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

[NOME DO IMPETRANTE], nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF nº [●] e do RG nº [●], com endereço eletrônico [●], por seu advogado regularmente constituído (instrumento de mandato anexo), vem, com fundamento nos artigos 5º, incisos LXVIII e XXXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar o presente

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

em favor de

[NOME DO PACIENTE], nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF nº [●] e do RG nº [●], residente e domiciliado à [endereço completo],

em face de ato do EGRÉGIO ÓRGÃO JULGADOR [ex: CÂMARA CRIMINAL ou CORTE ESPECIAL DO TJ/UF], que determinou o processamento da ação penal n.º [●], instaurada contra o paciente, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

O paciente foi denunciado pela suposta prática de crime doloso contra a vida, especificamente o delito de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal, em sua forma [●].

Contudo, por ocupar função pública regida por foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição do Estado de [●], foi determinada a tramitação da ação penal perante órgão de segundo grau (ex: Câmara Criminal ou Corte Especial do Tribunal de Justiça), sem o regular envio dos autos ao Tribunal do Júri da comarca de ocorrência do fato.

A decisão que manteve a competência do tribunal de segundo grau fundamenta-se exclusivamente na previsão constante do artigo [●] da Constituição Estadual, que fixa foro privilegiado para o cargo exercido pelo paciente.

II – DO DIREITO

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, consagra a soberania do veredicto do Tribunal do Júri e sua competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, afirmando que:

“é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: [...] d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”

Tal norma é de natureza constitucional federal e de eficácia plena e imediata, prevalecendo sobre normas infraconstitucionais ou mesmo constituições estaduais que, de modo contrário, atribuam competência a outros órgãos judiciais.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que:

“A prerrogativa de foro prevista exclusivamente em constituição estadual não prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri, definida na Constituição da República para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” (STF, HC 123.108/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10/11/2014)

Assim, o órgão judicial que não seja o Tribunal do Júri não detém jurisdição constitucional para processar e julgar tais crimes, ainda que a autoridade denunciada esteja sujeita a foro por prerrogativa de função em sede estadual.

A manutenção da competência do tribunal de segundo grau implica usurpação da competência do Tribunal do Júri, violação ao devido processo legal e constrangimento ilegal contra o paciente, justificando o cabimento do presente writ.

III – DO PEDIDO DE LIMINAR

Presentes o *fumus boni iuris*, consubstanciado na ofensa manifesta à norma constitucional federal (art. 5º, XXXVIII, "d", CF), e o *periculum in mora*, evidenciado na continuidade da tramitação da ação penal por órgão absolutamente incompetente, requer-se a concessão imediata de medida liminar, para:

- SUSPENDER o curso da Ação Penal nº [●], atualmente em trâmite perante o órgão de segundo grau;
- Determinar a remessa dos autos ao juízo natural competente: o Tribunal do Júri da comarca onde ocorreu o fato.

IV – DOS PEDIDOS FINAIS

Ante o exposto, requer-se:

1. A concessão da liminar, nos termos acima;
2. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com o reconhecimento da competência exclusiva do Tribunal do Júri para o julgamento do feito, afastando-se a aplicação do foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente em constituição estadual;

3. A comunicação imediata da decisão ao juízo de origem, para que sejam observadas suas determinações.

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do Advogado]
OAB/[UF] [número]